

APROBACIÓN

CONSIDERANDO:

Que el artículo 64 del Código de Trabajo establece: "Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos no sufrirán efecto en todo lo que perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo

Que el Proyecto de reglamento interno de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A. , domiciliada en el cantón RUMI- AHUI provincia de PICHINCHA, fue presentado con fecha 29/12/2017 para su aprobación por intermedio de su representante legal debidamente legitimado.

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el reglamento interno de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A.; con domicilio en la Provincia de PICHINCHA, Cantón RUMI-AHUI.

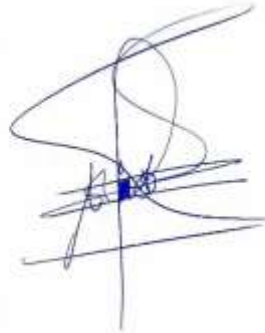
Art. 2.- Quedan incorporadas al reglamento interno de la empresa F.V - AREA ANDINA S.A. las disposiciones del Código del Trabajo, que prevalecerán en todo caso, así como lo convenido en el Contrato Colectivo, si lo hubiere;

Art. 3.- Todo lo que se contraponga con la Constitución de la República del Ecuador, a los Tratados Internacionales en materia laboral y al Código de Trabajo se entenderán como nulos.

Art. 4.- La presente Resolución junto al Reglamento Interno de trabajo deberán ser exhibidos permanentemente en lugares visibles del lugar del trabajo.

Art. 5.- Se deja constancia de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público deslinda cualquier tipo de responsabilidad, respecto de la veracidad y autenticidad de la información y documentación anexa para la aprobación del presente reglamento.

Con sentimiento de distinguida consideración,



Dr. Alex Henry Cordovez Holguin

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE QUITO (E)

MINISTERIO DEL TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE F.V. - ÁREA ANDINA S.A.

La empresa F.V. - ÁREA ANDINA S.A. ubicada en el Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Km. 25, vía Quito – Tambillo, siendo su ámbito de aplicación dentro del territorio ecuatoriano, y su objeto principal la industrialización y comercialización de grifería sanitaria, válvulas, accesorios para baños, sanitarios de porcelana, cortinas de vidrio para duchas y tinas, cerámicas para pisos, paredes y en general todo tipo de instalaciones sanitarias, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64, y más disposiciones pertinentes en el Código de Trabajo, expide el siguiente Reglamento Interno, para las relaciones de trabajo en la Fábrica, y más dependencias, en el que a F.V. - ÁREA ANDINA S.A., se le llamará simplemente como “la Compañía” o “el patrono o empleador” y “trabajadores” cuando se comprenda empleados y a obreros en general.

CAPÍTULO PRELIMINAR

Art. 1.- El presente reglamento Interno regula las relaciones internas entre F.V. - ÁREA ANDINA S.A. y sus trabajadores.

Art. 2.- Tanto la Compañía como sus trabajadores se sujetan de manera estricta al fiel cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, el mismo que deberá ser obligatoriamente conocido por los trabajadores, o candidatos a trabajadores. Su desconocimiento no podrá ser alegato de ninguna manera, como excusa para cualquiera de los trabajadores.

Art. 3.- La Compañía y sus trabajadores deberán cumplir estrictamente las obligaciones, que de manera recíproca se impongan en los contratos que suscriban entre sí.

Art. 4.- La Compañía no reconocerá como oficial y obligatorias ninguna comunicación, circular, correspondencia, permiso, etc. que no lleve, la autorización del Jefe Inmediato / Supervisor, o de quien haga sus veces, salvo las comunicaciones vía correo electrónico interno o por indicación contraria expresada en este reglamento.

CAPÍTULO PRIMERO

ADMISIÓN DE PERSONAL Y ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Art. 5.- Es de exclusiva competencia de la Compañía la selección, admisión, ubicación y reubicación del personal, así como su promoción a puestos de trabajo de mayor responsabilidad y categoría.

Art. 6.- Antes de iniciar la presentación de servicios y correspondiente contratación, los trabajadores deberán presentar a la empresa los documentos siguientes:

- A. Cédula de ciudadanía o identidad.
- B. Papeleta de votación.
- C. Certificados que acrediten estudios o títulos correspondientes.
- D. Certificado de trabajo del último empleador, con su dirección y teléfono actualizado, si hubiere.
- E. Su dirección domiciliaria actual, número de hijos y el de su cónyuge, si tuviese.
- F. Licencia de manejo, cuando se trate de choferes o trabajadores a quienes la ley exige estos documentos.

Art 7.- La Compañía elaborará un formulario de admisión o solicitud de trabajo para ser llenado por el aspirante a cualquier posición de trabajo en la empresa, cuando desee ingresar a ella.

Art 8.- La Compañía podrá exigir una prueba práctica de capacidad a la persona que ofrezca sus servicios a ella.

Art. 9.- En caso de falsedad al proporcionar cualquier dato a la Compañía, está podrá separar inmediatamente al trabajador que incurra en ella, terminado su contrato previo trámite legal administrativo.

Art. 10.- Cualquier cambio de dirección domiciliaria del trabajador que ocurra durante la prestación de sus servicios, deberá ser comunicada a la empresa, dentro de las 48 horas hábiles subsiguientes al hecho. Su omisión se considerará como falta grave, y el retardo como leve.

Art. 11.- Para la admisión del personal se tendrá en cuenta: estudios, experiencia, referencias laborales, condiciones físicas, etc., así como los resultados de pruebas teóricas, prácticas o psicotécnicas que la empresa considere conveniente en cada caso.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

Art. 12.- Cumplidos los requisitos anteriores, la compañía podrá celebrar por escrito el contrato de trabajo respectivo.

Todo trabajador que ingrese a F.V. - ÁREA ANDINA S.A. suscribirá un contrato de trabajo a prueba, por noventa días, de conformidad con la ley. Si al término de los noventa días requeridos, ninguna de las partes ha dado por terminado el contrato éste se considerará de plazo indefinido.

Art. 13.- La compañía podrá celebrar contratos por obra cierta, eventuales, ocasionales, temporales, de aprendizaje por tarea a destajo y, en general, de las especies referidas en el Código de Trabajo cuando así lo estime conveniente y necesario a sus actividades.

Igualmente se podrá celebrar sub-contratos para determinadas actividades y en este caso ni los subcontratistas ni sus trabajadores serán considerados empleados u obreros de F.V. - ÁREA ANDINA S.A. para todos los efectos del Código del Trabajo, leyes del Seguro Social y demás disposiciones conexas. Por el contrario el subcontratista asumirá todas las obligaciones con respecto a los trabajadores contratados por él. Estos sub-contratos se regirán por las leyes civiles vigentes en el país.

Art. 14. - La compañía elaborará formatos de contratos individuales de las especies a que se refiere el Art. 13 de este reglamento.

Art. 15. - La Compañía enviará al IESS, dentro de los quince días de su ingreso al trabajo, el aviso de entrada del trabajador. Su contrato será registrado en el Ministerio del Trabajo.

CAPÍTULO TERCERO

MÍNIMOS DE PRODUCCIÓN

Art. 16.- Los trabajadores deberán cumplir con los mínimos de producción que la empresa fije a cada tarea. Este mínimo podrá ser modificado conforme la experiencia de la tarea, así como por las modificaciones en las modalidades de realizarla, cambios de instalaciones, maquinarias, técnicas de producción, calidad de materia prima, etc. que impongan el aumento o disminución del mínimo. En caso de un eventual reclamo del trabajador, el mismo será resuelto en su presencia, mediante una prueba concreta con toma-tiempos y cronómetros.

La inobservancia por parte del trabajador en el cumplimiento del mínimo de eficiencia aquí referido dará lugar a que la empresa pueda ejercer la facultad de solicitar visto bueno.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS JORNADAS Y HORAS DE TRABAJO

Art. 17.- Todos los trabajadores de la compañía se comprometen a laborar cumpliendo de manera estricta con el horario fijado por el empleador, una vez que haya sido aprobado por la Dirección Regional del Trabajo. Cuando fuere preciso, por necesidades de producción o de cualquier tipo, la empresa, conforme a la ley, podrá variar dicho horario, establecer distintos turnos, bien en forma general o para determinadas secciones, funciones o máquinas y esto con trabajadores que ya se encuentran al servicio de la empresa o empleando para ello nuevo personal.

Art. 18.- Las horas fijadas en el horario de trabajo inician y dan término a la labor efectiva. En tal virtud, al inicio el trabajador deberá estar en su sitio de trabajo y laborando. Lo mismo se entenderá a la hora fijada para el término de la jornada.

Art. 19.- Los trabajadores están obligados a cumplir estrictamente los horarios de trabajo, no pudiendo retirarse de su labor o suspenderla sin haber entregado su trabajo o labor al reemplazo a la hora precisa. El trabajador entrante debe acudir a recibir su turno a la hora exacta.

Art. 20.- Los trabajadores ingresarán a las secciones respectivas utilizando tanto la ropa de trabajo como los elementos de protección personal que cada caso amerite. -El detalle particular se encuentra dentro del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo de la empresa-.

Art.- 21.- No se considerarán trabajos de horas suplementarias o jornadas extraordinarias, las que tuvieren que realizar los trabajadores en horas determinadas para laborar, como consecuencia de sus propios errores, negligencia o abandono de sus labores.

Art. 22.- Para las labores que no puedan interrumpirse la empresa podrá establecer turnos rotativos a los cuales se sujetarán los trabajadores tanto en lo relativo a las horas como a los días de trabajo y descanso.

Art. 23.- La entrada y salida del personal se regulará de la siguiente manera:

A) Quince minutos antes de la hora fijada para dar comienzo al trabajo se abrirán las puertas del local para que ingrese el personal.

B) Los trabajadores, inmediatamente antes de iniciar efectivamente la labor, marcarán las tarjetas de control y las dejarán debidamente colocadas en los tarjeteros dispuestos al efecto.

C) A la hora en punto, los trabajadores ocuparán sus puestos de trabajo y darán inicio a sus labores.

D) Al aviso de terminación de labores, el personal abandonará sus sitios de trabajo y marcará, inmediatamente, la tarjeta de control de salida.

Art. 24.- La tolerancia para el ingreso al trabajo es de diez minutos; pasado de este tiempo excepcionalmente el jefe inmediato puede autorizar el ingreso de un trabajador. La tolerancia para el ingreso del trabajador no significa que éste no se haya atrasado a su labor.

Art. 25.- La empresa podrá ejercer el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, previo el visto bueno, en caso de que el trabajador faltare injustificadamente a sus labores por más de tres días consecutivos en un período mensual de labor.

Art. 26.- La compañía no reconocerá horas suplementarias y extraordinarias de trabajo, sino cuando expresamente las exija en los casos que autoriza la ley, especialmente cuando se requiera aumento de la jornada por causa de fuerza mayor, de amenazar u ocurrir algún accidente o riesgo de pérdidas de materia prima o cuando para la compañía sean indispensables trabajos urgentes que deban realizarse. En tales casos los trabajadores deberán

obligatoriamente realizar labor extraordinaria o suplementaria y se las remunerará con los recargos señalados por la ley.

Art. 27.- Es trabajo suplementario el que excede la jornada ordinaria y extraordinario el que se realiza en sábados, domingos y días de descanso obligatorio o forzoso.

Art. 28.- El pago del trabajo suplementario o de horas extras y del recargo por trabajo nocturno, si lo hubiere, se efectuará junto con el salario o a más tardar junto con el salario del período siguiente, conforme a la ley.

Art. 29.- Las faltas a cualquiera de las jornadas de trabajo serán consideradas faltas injustificadas, y darán lugar a la sanción respectiva si en el plazo 72 horas no se hubieren presentados los justificativos necesarios.

CAPÍTULO QUINTO

LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES

Art. 30.- La empresa concederá licencia a sus trabajadores, sin pérdida de remuneración en los siguientes casos:

- A) Para el ejercicio del sufragio, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas establecidas en la ley.
- B) En caso de fallecimiento del cónyuge o de parientes comprendidos dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, circunstancia que deberá ser debidamente certificada y justificada ante la empresa, mediante la correspondiente partida.
- C) Para atención en el Departamento Médico del IESS, en cuyo caso el trabajador deberá justificar ante la empresa la utilización del tiempo de licencia mediante certificado extendido por el médico tratante.
- D) Para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales, previa justificación a la empresa con la presentación de la citación expedida por la autoridad competente.

Art. 31.- La empresa no reconoce otros días de fiesta, con descanso obligatorio, que los señalados por el Código de Trabajo y/o acuerdos internos.

Art. 32.- La empresa se reserva el derecho de fijar, de acuerdo a la mejor necesidad y conveniencia, la fecha en la cual los trabajadores que hubieren cumplido por lo menos un año ininterrumpido de servicios deberán gozar de las vacaciones dispuestas por el Art. 69 del Código de Trabajo.

Art. 33.- La empresa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de certificados médicos particulares presentados por los trabajadores.

Art.- 34.- Cuando se trate de labores para las que sea difícil de remplazar a un trabajador por otro tiempo, la empresa podrá negar la vacación de ese año, para acumularla, necesariamente, en el año siguiente.

Art. 35.- El trabajador que en determinado año no desee hacer uso de las vacaciones, comunicará por escrito a la empresa con 15 días de anticipación como mínimo. En caso de que esta petición sea aprobada por la empresa, el período vacacional se acumulará al del año siguiente.

CAPÍTULO SEXTO

REMUNERACIÓN Y PERIODOS DE PAGO

Art. 36.- La empresa realizará los pagos de la remuneración mensual a sus trabajadores en dos pagos quincenales, a mitad y a finales de cada mes, los pagos se harán mediante transferencia en una cuenta bancaria, u otros mecanismos de pago permitidos por la ley.

Art. 37.- La Empresa efectuará descuentos a la remuneración de los Trabajadores en los siguientes casos:

- a) Aportes personales del IESS;
- b) Dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios, conforme las planillas que presente el IESS;
- c) Ordenados por autoridades judiciales.
- d) Valores determinados por las Leyes o autorizados expresamente por el trabajador así como por compras concedidas por la empresa en favor del trabajador.
- e) Multas establecidas en este Reglamento
- f) Descuentos autorizados por consumos del trabajador, cancelados por la empresa como tarjetas de comisariato, seguro médico privado, consumo de celulares, etc.

Art. 38.- Cuando finalice la relación laboral del trabajador, se realizará la liquidación de acuerdo a lo establecido en la ley; y antes de recibir el valor que corresponde se le descontará todos los valores que esté adeudando a la Empresa, como préstamos de la Empresa debidamente justificados y los detallados en el artículo anterior.

CAPITULO SEPTIMO

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL

Art. 39.- De acuerdo a la necesidad de la Empresa, brindará capacitación y entrenamiento a los trabajadores, conforme al Plan Anual de Capacitación.

CAPITULO OCTAVO

TRASLADOS Y GASTOS DE VIAJE

Art. 40.- Todo gasto de viaje dentro y fuera del país que se incurra por traslado, movilización será previamente acordado con el trabajador y aprobado por el Jefe Inmediato y/o su Representante. Para el reembolso de gastos, deberá presentar las facturas o notas de ventas debidamente legalizadas de acuerdo con las normas tributarias que sustenten el gasto y de acuerdo también al procedimiento de gastos de viaje fijado por la Empresa.

Art. 41.- La empresa y el trabajador podrá acordar el traslado temporal a cualquier sitio del territorio nacional, según lo estime conveniente y según las funciones que el puesto lo requiera con el fin de cumplir los objetivos de la empresa.

CAPITULO NOVENO

LUGAR LIBRE DE ACOSO

Art. 42.- La empresa se compromete en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. Quien cometa alguno de estos hechos será sancionado de acuerdo al presente reglamento.

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que muestre insulto o desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, con el propósito de:

- a) Crear un lugar de trabajo ofensivo;
- b) Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos;
- c) Afectar el desempeño laboral; y,
- d) Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador.

Art. 43.- La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso sexual en el lugar de trabajo, en el caso de llevarse a cabo se constituirá causal de Visto Bueno. Se entenderá acoso sexual lo siguiente:

- a) Comportamiento sexual inadecuado.
- b) Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decisión de cualquier tipo.
- c) Interferir en el desempeño de labores de un individuo.
- d) Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido que ofende a una persona.

Art. 44.- Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de acoso ya mencionados tiene la responsabilidad de dar aviso a la Gerencia de Recursos Humanos para que se inicie las investigaciones pertinentes y tomar una acción disciplinaria.

Art. 45.- Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se llevará un reporte del mismo.

CAPITULO DECIMO

DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN RECURSOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA

Art. 46.- Los Trabajadores que tuvieren a su cargo activos de la Empresa, como: dinero, accesorios, vehículos, valores o inventario de la Empresa; como el personal de tesorería, salas de venta, bodegas y cualquier otra área que estén bajo su responsabilidad dinero, valores, insumos, cajas chicas entre otros, son personalmente responsables de toda pérdida, salvo aquellos que provengan de fuerza mayor debidamente comprobada.

Art. 47.- Todas las personas que manejan recursos económicos estarán obligadas a sujetarse a las auditorías o arqueos de caja que ordene la Empresa; y suscribirán conjuntamente con los auditores el acta que se levante luego de verificación de las existencias físicas y monetarias.

CAPITULO DECIMO PRIMERO

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LOS TRABAJADORES

Art. 48.- Son obligaciones de los trabajadores de la empresa, además de las constantes en el Código de Trabajo; y otras leyes, las siguientes:

1. Acatar las leyes, reglamentos, políticas, normas, técnicas, manuales, instructivos, etc., y más disposiciones vigentes en la empresa.
2. Mantener obediencia y respecto a sus superiores, en todo lugar y momento.
3. Cumplir exactamente y con la mayor diligencia y esmero cuantas instrucciones relacionadas con el trabajo recibieran de sus superiores, sin que en ningún caso pueda alegarse ignorancia o desconocimiento por disculpa de su incumplimiento.

En consecuencia, los trabajadores deberán enterarse bien de cuantas instrucciones verbales o escritas les sean comunicadas, ya sean éstas de carácter individual o colectivo, para una o varias secciones del centro de trabajo.

4. Cumplir de manera obligatoria las jornadas y horario de trabajo establecidos.
5. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación que conozca en función de su labor o referencialmente relativos a la empresa, y mantener la máxima reserva sobre asuntos administrativos y correspondencia de la compañía.
6. Ningún trabajador utilizará maquinaria, equipo, instrumentos o herramientas distintos a los que le han sido asignados, sino es en caso necesario y con autorización expresa de su superior jerárquico.
7. Conservar en buen estado de funcionamiento las máquinas o elementos de trabajo de propiedad de la empresa y procurar el mejor y más útil aprovechamiento de los mismos.

8. El trabajador bajo cuyo cuidado y cargo tenga alguna máquina o equipo, será responsable de su conservación y limpieza, debiendo comunicar a su jefe inmediato cuántas anomalías observe en ellos y con referencia a su conservación y funcionamiento.
9. Los trabajadores serán responsables, de las averías que se originen en la maquinaria, equipos o instrumentos a su cargo cuando ellas se deban a negligencia o mala fe debidamente comprobadas.
10. Si desapareciera cualquiera de las herramientas, instrumentos o equipos puestos a disposición de un trabajador, la empresa aplicará al trabajador la sanción correspondiente una vez comprobada su responsabilidad.
11. Mantener limpios y ordenados durante la jornada de trabajo la maquinaria, equipo, mobiliario, herramientas y demás materiales que se proporcionen al trabajador.
12. Mantener cuidadosamente su presentación personal.
13. Preocuparse por su superación técnica y profesional.
14. Promover y sugerir el mejoramiento de los programas, sistemas, y procedimientos de trabajo.
15. Asistir a sus labores con el uniforme de trabajo que le fuere proporcionado por la empresa.
16. Orientar a los nuevos trabajadores sobre las normas, sistemas y procedimientos de trabajo.
17. Cualquier defecto que los trabajadores observen en los materiales o elementos que empleen, deberá ser comunicado sin demora al encargado de su sección o al jefe inmediato.
18. Restituir por medio de los jefes inmediatos los materiales de trabajo no usados, considerándose al ocultamiento y la disposición personal de los mismos como falta grave.
19. Entregar a la empresa, al separarse del servicio al salir en uso de licencia o vacaciones, todos los enseres, útiles, herramientas, instrumentos y otros que hubiere recibido para el desempeño de su trabajo.
20. Observar puntualidad en la asistencia al trabajo.
21. Notificar a la empresa, con anticipación la inasistencia a labores, adelantando las causas que lo justifiquen y su probable duración. Dichas causas deberán ser demostradas posteriormente a satisfacción de la empresa.

22. Mantener un correcto comportamiento con sus superiores y compañeros de trabajo, prestando la máxima colaboración y evitando todo tipo de discordias y desavenencias.
23. Cumplir estrictamente las instrucciones de la empresa relativas a higiene y seguridad en el trabajo, especialmente al uso de material de seguridad industrial asignado a cada tarea.
24. Abstenerse de todo acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros y jefes de trabajo o que entrañe la posibilidad de causar daños materiales.
25. Comunicar en forma inmediata a sus superiores cualquier hecho o circunstancia que ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.
26. En caso de que un compañero de labores sufra un accidente de trabajo, prestarle la ayuda inmediata que necesite y dar aviso a los superiores.
27. Leer y cumplir estrictamente las instrucciones sobre prevenciones generales u otras que se enuncien en el tablero de la fábrica, especialmente dispuesto.
28. Facilitar con diligencia y exactitud cuantos datos informativos o documentos les sean pedidos por el correspondiente superior.
29. Someterse a los reconocimientos médicos que establezca la empresa, tendientes a precautelar la salud y bienestar de sus trabajadores.
30. Prestar la colaboración necesaria en las inspecciones generales y/o higiénicas que periódicamente efectúa la empresa en sus dependencias.
31. En caso de siniestro o emergencia en la empresa los trabajadores deberán acudir a prestar ayuda tan pronto tengan conocimiento de lo sucedido, aún si fuera en horas distintas a las de la jornada de trabajo.
32. Mantener debidamente informado al personal de su mando sobre las leyes, reglamentos y más disposiciones relacionadas con la empresa.
33. Distribuir ordenada y equitativamente las labores entre los subalternos y observar el debido cumplimiento.
34. Cuando uno o varios trabajadores deseen entrevistarse con la administración de la empresa, se comunicará a su superior o superiores jerárquicos o a quien corresponda, a fin de establecer el momento oportuno para hacerlo.
35. Decir la verdad en toda ocasión.

36. Subordinación a sus superiores.

37. Mantener la producción de su respectiva labor dentro de los límites técnicos establecidos, de conformidad con la ley y este reglamento, así como realizar los respectivos procesos de acuerdo a normas técnicas que se han dado o suspenderlas en los casos determinados por la empresa; cumplir con las disposiciones de control ordenadas por la compañía. Su incumplimiento se considerará como falta.

38. Suministrar, tanto a los jefes inmediatos como a la administración de la empresa, toda información completa y detallada de cualquier daño o novedad que se produzca en los bienes de la compañía, aún de aquellos que no se encuentren actualmente bajo su cuidado.

39. Evitar todo accidente o daño, por mínimo que fuere que se vaya a producir contra las personas o bienes de la empresa.

Art. 49.- Se establecen como PROHIBICIONES, además de las comprendidas en el Código de Trabajo y otras leyes, las siguientes:

1. Revelar a elementos extraños a la empresa datos de reserva obligatoria.
2. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa.
3. Dedicarse a actividades que impliquen competencia con la empresa o realizar trabajos para otras empresas, personas o para su propio beneficio.
4. Desobedecer a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si esta desobediencia implicare quebranto manifiesto de la indisciplina o se derivare de ella perjuicio notorio para la empresa, para los trabajadores o superiores, se considerará como falta muy grave.
5. Dedicarse a la venta de artículos de cualquier clase dentro del recinto de trabajo o efectuar su cobro en el mismo, o realizar préstamos a título personal con intereses o no, entre el personal de la Empresa.
6. Sustraer, inutilizar, destrozar o causar violentamente o por descuido desperfectos en materias primas, útiles, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
7. El fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier persona. También tendrá consideración de falta muy grave la complicidad en cualquiera de estas faltas.

8. Emplear los útiles, herramientas o implementos suministrados por la empresa para usos distintos al que están normalmente destinados.
9. Encubrir al autor o autores de robos u otros delitos o faltas o a quienes violaren las disposiciones de las leyes y reglamentos laborales o del presente instrumento.
10. Sacar o intentar sacar fraudulentamente materiales de la fábrica o lugar de trabajo, talleres y oficinas, sin el indispensable permiso escrito o sin exhibirlo voluntariamente al guardia o portero.
11. El permiso al que se refiere el numeral 10, será tramitado por el supervisor de la sección, o lugar al que pertenece el material, equipo, etc., que se desea sacar de la empresa.
12. Faltar a la lealtad que se debe a la empresa, particularmente aconsejando a los compañeros de trabajo al incumplimiento de sus deberes y en particular a cualquier otro acto que por la trascendencia del hecho o voluntariedad del causante ocasione perjuicio a la empresa o a sus compañeros.
13. La disminución voluntaria en el rendimiento normal del trabajo o de la labor asignada. Si tal disminución llega a revestir carácter colectivo, previo acuerdo de varios trabajadores, será causa de terminación del contrato de trabajo.
14. La negligencia o desidia en el trabajo.
15. Faltar al estricto cumplimiento de las prescripciones dictadas por el médico que al efecto tenga o designe la empresa.
16. Causarse o causar deliberadamente lesiones que quieren hacerse pasar como accidentes de trabajo.
17. Pretender hacer pasar por tales lesiones las producidas fuera del recinto de la fábrica y sin hallarse en acto de servicio.
18. Los malos tratos de palabra u obra o falta de respeto y consideración a los jefes, así como compañeros y subalternos.
19. Acusaciones en contra de compañeros y superiores sobre materia grave podrá considerarse como falta muy grave.
20. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo y dentro de los locales de la empresa u oficinas, excepto en los casos especiales autorizados debidamente por las leyes y la empresa o cuando se trate de instrumentos corto punzantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo.

21. Introducir estupefacientes o bebidas alcohólicas a la empresa. Su consumo se considerará falta muy grave.
22. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo la influencia de estupefacientes o en cualquier condición anormal similar.
23. Efectuar durante el trabajo propaganda política, electoral o de cualquier otra índole o contra las instituciones democráticas creadas por la constitución y leyes de la república o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad que las leyes establecen.
24. Efectuar cualquier clase de colectas, rifas, sorteos o juegos de azar no autorizados por la empresa, dentro de las instalaciones o locales propios o usados por ella.
25. Provocar riñas, discusiones, dificultades o escándalos entre sus compañeros de trabajo o entre éstos y sus superiores.
26. Tomar alimentos en horas fuera de las correspondientes, dentro de los locales de la empresa. Si por motivos de salud se viera el trabajador precisado al efecto, deberá solicitar y obtener el permiso correspondiente.
27. Dedicarse a cualquier otra actividad distinta de la propia durante las horas de trabajo.
28. Fumar dentro de los locales de las fábricas y del horario de trabajo.
29. Permanecer en el recinto de la empresa fuera de las horas de trabajo y sin justificación escrita.
30. Acudir a los servicios higiénicos con el solo afán de esquivar el trabajo, por distracción o para pasar o perder el tiempo, particularmente si se efectúa en grupo.
31. Penetrar en locales o sitios distintos de aquellos en los que debe realizar su trabajo, aún cuando hubiese terminado éste, siempre que no medie autorización expresa de quien corresponda, esto es de su superior.
32. No marcar personalmente la tarjeta de control de asistencia o dejarla mal colocada en el tarjetero. La inobservancia de estas disposiciones se considerarán faltas muy graves.
33. Alterar, borrar, o rectificar subrepticamente controles de asistencia, pago de salarios, horas extras, trabajo suplementario y extraordinario o cualquier otro documento elaborado por la empresa.
34. Abandonar el puesto de trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin autorización previa.

35. Falsear los datos de la documentación exigida para ser contratado o falsear cualquier otro dato o documento exigido por la empresa.
36. Simular la presencia de otro trabajador ausente, bien sea marcando por él su tarjeta de control de asistencia, cambiando o consignando datos falsos en partes, informes, etc. O por cualquier otro procedimiento. Tales, serán faltas muy graves.
37. Negarse a recibir comunicaciones o notificaciones escritas.
38. Atender visitas personales fuera o dentro del local de trabajo y en horas de labor, salvo en circunstancias de gravedad o urgencia comprobadas y autorizadas por la empresa.
39. Cualquier acto u omisión contrario a lo normal, buena costumbre o disciplina establecida en la empresa o que vaya en detrimento de los intereses de ésta o de los trabajadores.
40. Entregar a otra persona la realización de la labor a él encomendada.
41. Escribir leyendas, carteles o similares contrarios a la dignidad o verdad de la compañía, sus funcionarios, empleados o compañeros de trabajo.
42. Hacer afirmaciones falsas o tendencias contra la compañía, sus funcionarios o actividades.
43. Hacer uso indebido de los teléfonos celulares dentro de las instalaciones de la empresa.

Art. 50.- Las contravenciones por parte de los trabajadores de las obligaciones y prohibiciones mencionadas en este instrumento, constituirán faltas que la compañía sancionará de acuerdo a la ley y este reglamento, sin perjuicio de la acción o responsabilidad civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

CAPÍTULO DECIMO SEGUNDO

DE LAS SANCIONES

Art. 51.- Las contravenciones por parte de los trabajadores de las obligaciones y prohibiciones mencionadas en este instrumento, constituirán faltas que la Empresa sancionará de acuerdo a la Ley y este Reglamento, sin perjuicio de la acción o responsabilidad civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

Art. 52.- La aplicación de sanciones a los trabajadores será decidida por la Empresa tomando en consideración la gravedad de la falta o reincidencia en la comisión de las mismas, de acuerdo al siguiente régimen:

- a) Amonestación verbal;
- b) Amonestación escrita;
- c) Multa que no podrá exceder del 10% de la remuneración del trabajador; y
- d) Terminación del contrato mediante la correspondiente acción administrativa.

Art. 53.- Causas para la aplicación de las sanciones:

- a) Amonestación verbal:
 - 1. No registrar personalmente su asistencia diaria de acuerdo al sistema de control preestablecido por Empresa;
 - 2. Abusar del teléfono en asuntos particulares;
 - 3. Causar demora o disponer arbitrariamente el cambio de itinerario de los vehículos asignados para el servicio de transporte de personal;
 - 4. Atrasarse al trabajo injustificadamente;
 - 5. Abandonar temporalmente el lugar de trabajo sin la autorización correspondiente;
 - 6. Descuidar involuntariamente el cumplimiento de su trabajo o, el cuidado de los bienes de la Empresa confiados a su administración, custodia o utilización;
 - 7. Extralimitarse en el tiempo del permiso concedido.
- b) Amonestación escrita:
 - 1. Reincidir en la comisión de las faltas anteriores.
- c) Multas:
 - 1. Reincidir en la comisión de las faltas determinadas en el literal anterior;
 - 2. Faltar al trabajo sin justificación oportuna, según el Art. 30 y el Art. 48 numeral 21 del Reglamento Interno de la Empresa;
 - 3. Provocar desprestigio o enemistad entre los miembros de la Empresa o provocar altercados en el lugar de trabajo;
 - 4. No acatar las órdenes y disposiciones legítimas impartidas por su superior jerárquico;

5. Ejercer actividades ajenas a sus funciones diarias durante las horas laborales;
6. Realizar reclamos infundados o mal intencionados;
7. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o ingerir licor en actos de servicio;
8. Divulgar los asuntos de la Empresa calificados como reservados;
9. Ejercer actividades ajenas a sus funciones o desempeñar otro puesto durante el horario de trabajo;
10. Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones;
11. No mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida pública o privada, de tal forma que ofenda al orden y la moral y menoscaben el prestigio de la Empresa;
12. Si desapareciera cualquiera de las herramientas, instrumentos o equipos puestos a disposición de un trabajador, la empresa procederá a la reposición de ellos cargando su costo, contra factura, al trabajador una vez comprobada su responsabilidad.

d) Terminación del Contrato:

1. Reincidir en las faltas contempladas en el literal anterior.
2. Las acciones u omisiones que causare daños a las instalaciones, propiedades, equipos, maquinaria bienes o derechos de la Empresa.
3. Concurrir al trabajo bajo la acción de drogas o estupefacientes;
4. Incapacidad en el desempeño de sus funciones;
5. Abandonar injustificadamente el trabajo por más de tres días consecutivos;
6. Incurrir en delito de cohecho, peculado, prevaricato o soborno y, en general, recibir cualquier clase de dádivas o recompensas o remuneración que no sea legal;
7. Injuriar gravemente de palabra o de obra a sus superiores, compañeros o subordinados o al cónyuge o familiares de ellas hasta el segundo grado de consanguinidad;
8. Desprestigiar a la Empresa;
9. Incurrir en hechos dolosos debidamente comprobados en las funciones directivas de Asociaciones, Comités, Clubes u otras organizaciones reconocidas por la Empresa y para cuyos cargos hubieren sido elegidos; atentando contra la dignidad e intereses de

los trabajadores, el orden y la moral, y que menoscaben el prestigio de la Empresa o de los trabajadores.

10. Incumplir los reglamentos internos de la Empresa cuyas normas sean violadas y sancionadas con la terminación de la relación laboral, así como incurrir en las causales señaladas en el Código de Trabajo en sus artículos 169 y 172;
11. Retardar o negar injustificadamente el trámite o despacho de los asuntos o la prestación del servicio al que está obligado, de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas a su puesto, de cuyo retardo o negativa se originaren perjuicios evidentes en la marcha administrativa, funcional y operativa de la Empresa;
12. No acatar las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, cuando tal desacato ponga o pudiere poner en riesgos a la salud o vida de los trabajadores, o a la integridad y eficaz utilización de los bienes, equipos y propiedades de la Empresa;

La enumeración de las sanciones anteriores no presupone orden de aplicación de ellas.

La sanción o multa, con las limitaciones expresadas se hará mediante descuento en el momento de pago de la remuneración.

La aplicación de estas sanciones será decidida por la empresa, tomando en consideración la gravedad de la falta.

Todas las sanciones que se apliquen serán anotadas en el expediente personal del trabajador.

CAPÍTULO DECIMO TERCERO

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

Art. 54.- Queda terminantemente prohibido el trabajo de reparación o lubricación de máquinas o equipos en movimiento, excepto cuando su construcción y diseño lo permitan sin riesgo alguno.

Art. 55.- Para el transporte, manejo y acarreo de materiales, implementos, productos, etc., el trabajador pondrá el mayor cuidado posible a fin de evitar tropiezos, resbalones, caídas, golpes para sí o para otros, y en general cualquier hecho que pueda ocasionar, daño, accidente o enfermedad.

Art. 56.- Es obligación de los trabajadores cumplir con las medidas de prevención de riesgos determinados por sus jefes inmediatos, quienes darán aviso oportuno en caso de trasgresión u omisión a la administración de la empresa o su representante, a fin de que adopte las medidas que el caso requiera.

Art. 57.- Todo trabajador está obligado a dar aviso a su jefe inmediato de toda condición o acción insegura que observe en su lugar de trabajo. Su omisión se considerará como falta.

Art. 58.- Si un trabajador padece de enfermedad o lesión que afecte su capacidad o que represente un riesgo de epidemia con el resto de personal, deberá inmediatamente hacer conocer su estado a su jefe inmediato y este a la administración o su representante, para que se adopten las medidas correspondientes.

Art. 59.- Los trabajadores están obligados a colaborar en la investigación de accidentes que hayan presenciado o que tuvieran noticias, prestando su declaración a la empresa o autoridad.

Art. 60.- Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes y controles médicos, proporcionando los datos requeridos para su ficha de salud y a cumplir las prescripciones y tratamientos indicados por los facultativos.

Art. 61.- Los trabajadores deberán utilizar permanentemente el equipo de protección que la Empresa les proporciona para proteger su salud y seguridad.

Art. 62.- Es responsabilidad y deber de los trabajadores mantener limpio su sitio de trabajo, retirando astillas, virutas, desechando clavos salientes, grapas, tiras de metal, pedazos de cerámica, restos de barbotina y en general, materiales que puedan ocasionar lesiones, heridas o accidentes dentro del puesto o área de trabajo.

Art. 63.- Es deber de todos los trabajadores el obedecer los letreros y señales de prevención ya que estos han sido colocados para advertir o indicar los puntos de peligro o riesgo para la salud.

Art. 64.- Es deber de todos los trabajadores, que después de la jornada diaria, apaguen y/o desconecten las máquinas y equipos que ya no utiliza; limpien su sitio de trabajo, recojan los residuos de material y la basura. De no ser así, la Empresa puede determinar un tipo de sanción para el efecto.

Art. 65.- El presente Reglamento Interno de Trabajo será exhibido en un lugar visible de las oficinas de la empresa para que pueda ser conocido por los trabajadores, una vez que entre en vigencia desde la fecha de ser aprobado por la Dirección Regional del Trabajo.



F.V.- Área Andina S.A.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Dejo constancia que he recibido el Reglamento Interno de Trabajo de F.V- ÁREA ANDINA S.A., me comprometo a leerlo y cumplirlo a cabalidad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

Nombre: _____

Cargo: _____

Código: _____ Departamento o Sección: _____

Fecha de entrega del reglamento: _____

F.V.- ÁREA ANDINA S.A.

Lugar de archivo: Carpeta Personal del trabajador